

8.1乙方方向甲方缴纳人民币57,000.00元作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：保函（保险）

8.3履约保证金退还情况说明：

九、合同有效期

合同签订后至保修期结束（本项目保修期自竣工验收之日起算，项目整体保修三年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现漏水等质量问题，由乙方负责维修并承担修理费用。）

十、违约责任

10.1甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方每逾期一日的，应按合同暂定总价的万分之五标准向乙方支付违约金，累计不得超过工程总价的【10】%。

10.2乙方如不能按合同工期完成竣工并验收交付的，应承担违约责任，工期每超过一天，罚款工程总价的万分之五，罚款由乙方直接支付甲方，或由甲方直接从应付未付的乙方工程款中扣除。逾期届满【60】日，甲方有权解除合同，拒绝支付合同款项，并要求乙方按照前述标准支付违约金。

10.3乙方拒绝或逾期提供保修服务的，甲方有权自行或聘请第三方代为保修，相关费用由乙方承担，甲方并有权直接从质保金中扣除。

10.4若乙方未按照相关施工图纸或清单进行施工，交付甲方使用的工程存在漏项，或经鉴定存在严重质量缺陷的，甲方有权要求乙方按照合同暂定总价的【10】%的标准支付违约金，乙方还应采取合理补救措施、重新完成漏项、缺陷施工内容，若乙方拒绝重新施工或因客观情况无法重新施工的，甲方有权将相应费用从应付未付款项中进行扣除并要求乙方就甲方因此产生的额外支出承担赔偿责任。

十一、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

无

十二、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，双方明确按以下第2种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：/

2、向人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。